

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Ofício nº 89/2016/UDAI-SSP

São Luís, 30 de março de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
LAWRENCE MELO PEREIRA – DPC
Delegado Geral da PCMA
Nesta

Assunto: Portaria nº 320/2016 – GAB/SSP/MA.

Senhor Delegado Geral,

Encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, cópia da Portaria nº 320/2016 – GAB/SSP/MA, que trata da uniformização dos procedimentos policiais e horários de funcionamento das Unidades da Polícia Civil, para conhecimento e providências cabíveis.

Atenciosamente,

RIZZA CRISTIANE CALDAS OLIVEIRA
Diretora da Unidade de Desenvolvimento e Articulação Institucional/SSP MA

De ordem, encaminhamos
a todas unidades de polícia
subordinadas à SPCC, para
conhecimento.

Em 01.04.2016

Noemia Maria Maciel
Delegada da Polícia
Mat. 1863760

Superintendência da Capital SPCC
Rec. 01/04/16 9:58
(Assinatura)



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 320/2016 - GAB/SSP/MA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no exercício de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a necessidade de uniformização dos procedimentos policiais quando da apresentação de conduzidos e ocorrências pela Polícia Militar nas unidades da Polícia Civil na Região Metropolitana de São Luís,

RESOLVE:

Art. 1.º Fica instituído o seguinte horário de funcionamento dos Plantões e demais unidades da Polícia Civil na Região Metropolitana de São Luís:

- a) Plantões: segunda à sexta – das 13h às 08h / sábados, domingos e feriados – das 08h às 08h do dia seguinte;
- b) Demais unidades de Polícia Civil: segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h, ressalvada a continuidade da atividade policial fora desse horário, devendo permanecer na unidade da Polícia Civil servidor policial no horário de intervalo para o atendimento das demandas.

Art. 2.º A apresentação de conduzidos e de ocorrência por guarnições da Polícia Militar nas unidades de Polícia Civil far-se-á pelo policial comandante da guarnição diretamente à Autoridade Policial, mediante apresentação do Boletim de Ocorrência da PMMA devidamente preenchido.

Art. 3.º Será considerado como horário de apresentação da ocorrência para fins legais aquele relativo à apresentação do B.O. PMMA já devidamente preenchido, que deve coincidir com o momento da finalização do preenchimento do documento por parte dos policiais militares apresentantes.

Art. 4.º A escolta do conduzido fica a cargo da guarnição policial apresentante enquanto não houver a apresentação do B.O. PMMA à Autoridade Policial responsável pela unidade da Polícia Civil, sendo que o conduzido somente poderá ser colocado na cela com ordem expressa da Autoridade Policial.

Art. 5.º Quando da apresentação do B.O. PMMA na unidade policial civil, a Autoridade Policial deverá interromper qualquer atividade que esteja fazendo para dar atendimento imediato à

guarnição policial militar, de modo a liberar o mais rápido possível o policial militar para suas atividades e, consequentemente, contribuir com a redução dos índices criminais.

Art. 6.º Quando da apresentação do B.O. PMMA, a Autoridade Policial deverá explanar ao policial militar as razões do seu convencimento jurídico para a adoção dos procedimentos legais, proceder imediatamente à oitiva dos policiais militares pertencentes à guarnição apresentante e liberá-los antes da confecção total do procedimento, salvo quando estiver realizando outro procedimento.

Art. 7.º Na hipótese de chegada de uma guarnição policial militar quando a Autoridade Policial estiver confeccionando um outro procedimento, esta requisitará aos policiais militares que assinem o documento denominado "Termo de Compromisso de Retorno", que constará data e horário de retorno do policial militar àquela unidade da Polícia Civil para a lavratura do procedimento referente ao fato que esteja apresentando.

Parágrafo único - Em se tratando de plantão, o "Termo de Compromisso de Retorno" deverá se dar no plantão da Autoridade Policial que emitiu o documento de compromisso.

Art. 8.º A Autoridade Policial tem plena autonomia jurídica em suas decisões, e, caso haja entendimento pela não instauração de procedimento policial ou lavratura de auto de prisão em flagrante, deverá se manifestar fundamentadamente por escrito, cabendo responsabilização penal, cível e administrativa de quem exponha as instituições de segurança a pré-julgamentos públicos.

Art. 9.º Durante a apresentação de conduzidos nas unidades da Polícia Civil, os policiais militares apresentantes devem garantir suas integridades física e psicológica, sob pena de responsabilização penal e administrativa, devendo qualquer lesão física que o conduzido apresente constar de forma pormenorizada no B.O. PMMA, mencionando as causas e circunstâncias em que ocorreram.

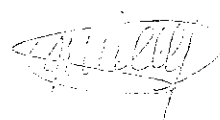
Art. 10. O CIOPS, através do Plantão da Polícia Civil, será o órgão consultivo responsável por informar a qual unidade da Polícia Civil deverá ser apresentada a ocorrência. As divergências serão solucionadas pelo Delegado Seccional Plantonista, Delegados Assistentes da SPCC ou Superintendente de Polícia Civil da Capital.

Art. 11. Em caso de flagrante perseguido durante os plantões de Polícia Civil cuja perseguição ultrapasse mais de uma área de circunscrição dos plantões, a apresentação e adoção dos procedimentos legais deverá se dar no plantão de Polícia Civil da área onde foi realizada a captura, mesmo que nenhum dos crimes tenha ocorrido nesta área.

Art. 12. Quanto a prisão for realizada durante o expediente das unidades da Polícia Civil e que o fato não seja atribuição das Delegacias Especiais, Especializadas ou outras unidades pertencentes às SEIC, SECCOR, SENARC e SHPP, o local da apresentação e da adoção dos procedimentos legais será o Distrito Policial da circunscrição onde ocorreu o crime.

Art. 13. Nos casos de prisão em flagrante por crimes continuados em locais de circunscrições distintas, se o fato ocorrer durante o plantão, a apresentação deverá ocorrer no plantão com circunscrição sobre o local da prisão.

Parágrafo único - se os crimes continuados ocorrerem durante o expediente e não sendo de atribuição das Delegacias Especiais, Especializadas ou outras unidades pertencentes às SEIC, SECCOR, SENARC e SHPP, a apresentação deverá ocorrer no Distrito Policial com circunscrição sobre o primeiro fato que ainda se encontra em flagrante.



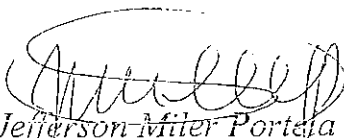
Art. 14. Em obediência aos princípios que regem a segurança orgânica afeta a todo órgão público, nas dependências das unidades de Polícia Civil, com exceção da Permanência, só podem ter acesso as pessoas devidamente autorizadas pelos servidores da unidade respectiva.

Art. 15. A presença física do preso deve ser evitada na Permanência das unidades da Polícia Civil, devendo o mesmo permanecer somente o tempo suficiente para o preenchimento do B.O. no que diz respeito à sua qualificação e condução à cela.

Art. 16. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE:

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, EM SÃO LUÍS/MA, 30 DE MARÇO DE 2016.



Jefferson Miler Portela e Silva

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA